

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о предоставлении услуг электронной платформы **Yukbozor.uz**

г. Ташкент

редакция от 30.12.2025 года

Настоящий документ является публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «YUK TASHUVLARI RAQAMLI PLATFORMASI», размещённой в сети Интернет на сайте www.yukbozor.uz, и определяет условия использования электронной платформы Yukbozor.uz (далее — **Платформа**).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Публичная оферта (далее — **Оферта**) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

1.2. Оферта регулирует отношения между ООО «YUK TASHUVLARI RAQAMLI PLATFORMASI» (далее — **Оператор Платформы**) и физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, использующими Платформы.

1.3. Настоящая Оферта не является договором перевозки и не регулирует условия исполнения обязательств между Заказчиком и Перевозчиком, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Офертой.

1.4. Размещение Оферты в сети Интернет является предложением, адресованным неопределённому кругу лиц, заключить договор на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты считается:

- регистрация Пользователя на Платформе;
- либо совершение Пользователем любых действий, направленных на использование функциональных возможностей Платформы.

1.6. С момента акцепта настоящей Оферты Пользователь считается ознакомленным и согласным со всеми её условиями без каких-либо оговорок и исключений.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей Оферты нижеприведённые термины используются в следующем значении:

Платформа — программно-аппаратный комплекс, размещённый в сети Интернет под доменным именем **yukbozor.uz**, предназначенный для размещения заказов на перевозку грузов, подачи предложений, автоматизации заключения договоров и осуществления расчётов между Пользователями.

Оператор Платформы — ООО «YUK TASHUVLARI RAQAMLI PLATFORMASI», осуществляющее администрирование, техническое сопровождение и развитие Платформы.

Пользователь — любое физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, прошедшие регистрацию на Платформе и принявшие условия настоящей Оферты.

Заказчик — Пользователь, размещающий на Платформе объявление-оферту о намерении заключить договор перевозки груза с Перевозчиком. Заказчиком может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

Перевозчик — Пользователь, направивший предложение Заказчику о выполнении перевозки груза и выбранный Заказчиком или Платформой для заключения договора перевозки. Перевозчиком может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Партнёр — любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которое приглашает Заказчиков для использования услуг Платформы и получает вознаграждение в рамках реферальной программы Платформы.

Пользователь, зарегистрированный в качестве Заказчика или Перевозчика, вправе участвовать в реферальной программе без дополнительной регистрации, используя функционал кабинета Партнёра.

Личный кабинет — защищённый раздел Платформы, доступный Пользователю после регистрации, предназначенный для управления заказами, предложениями, договорами, расчётами и иными функциями Платформы.

Депозит — денежные средства Пользователя, предварительно зачисленные на его лицевой счёт на Платформе и используемые в соответствии с условиями настоящей Оферты.

Блокированные средства — денежные средства, временно блокируемые Платформой в целях обеспечения расчётов между Заказчиком и Перевозчиком в порядке, установленном настоящей Офертой.

3. СТАТУС ПЛАТФОРМЫ И РОЛЬ СТОРОН

3.1. Платформа является электронным информационным посредником, предоставляющим техническую возможность для взаимодействия Заказчиков и Перевозчиков.

3.2. Оператор Платформы:

- не является стороной договоров перевозки, заключаемых между Заказчиком и Перевозчиком;
- не принимает на себя обязательств по перевозке грузов;

- не выступает платёжным агентом, банком или платёжной организацией.

3.3. Все договоры перевозки заключаются непосредственно между Заказчиком и Перевозчиком в электронном виде посредством функционала Платформы.

3.4. Платформа обеспечивает:

- техническую возможность размещения заказов и подачи предложений;
- автоматизацию процесса заключения договоров;
- блокирование и перечисление денежных средств в рамках эскроу-механизма;
- фиксацию юридически значимых действий Пользователей.

3.5. Пользователи самостоятельно и в полном объёме несут ответственность за:

- достоверность предоставляемых сведений;
- исполнение обязательств по заключённым договорам;
- соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан.

4. РЕГИСТРАЦИЯ, АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККАУНТА

4.1. Для использования функциональных возможностей Платформы Пользователь обязан пройти процедуру регистрации и создать Личный кабинет.

4.2. При регистрации Пользователь предоставляет достоверные и актуальные сведения, предусмотренные формой регистрации, и самостоятельно определяет свою основную роль на Платформе (Заказчик, Перевозчик, Партнёр).

4.3. Регистрация Пользователя, а равно совершение любых действий в Личном кабинете, включая размещение заказов, подачу предложений, подтверждение статусов и нажатие функциональных кнопок, считается безусловным акцептом настоящей Оферты.

4.4. Все действия, совершённые Пользователем в Личном кабинете под его учётной записью, признаются совершёнными лично Пользователем и имеют юридическую силу, равнозначную собственноручной подписи.

4.5. Пользователь несёт полную ответственность за сохранность своих учётных данных и обязуется не передавать их третьим лицам.

4.6. Пользователь, зарегистрировавшийся в одной роли (Заказчик, Перевозчик или Партнёр), вправе в Личном кабинете переключаться на другие роли без прохождения повторной регистрации.

5. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

5.1. Заказчик размещает заказ на перевозку груза посредством заполнения электронной формы на Платформе.

5.2. Заказ размещается сроком на **1 (один) час** с момента его публикации на Платформе.

5.3. До истечения срока действия заказа Заказчик вправе самостоятельно выбрать Перевозчика из числа поданных предложений, в результате чего между Заказчиком и выбранным Перевозчиком автоматически заключается договор перевозки.

5.4. В случае если в течение срока действия заказа:

- отсутствуют предложения;
- либо все предложения превышают цену, указанную Заказчиком,

срок действия заказа автоматически продлевается ещё на **1 (один) час**.

5.5. По окончании срока действия заказа Платформа автоматически определяет победителя по принципу наименьшей цены предложения с учётом следующего:

- если Заказчик является плательщиком НДС — сравнение предложений осуществляется исходя из цен **без учёта НДС**;
- если Заказчик не является плательщиком НДС — сравнение предложений осуществляется исходя из цен **с учётом НДС**.

5.6. По результатам автоматического выбора Перевозчика между Заказчиком и Перевозчиком автоматически заключается договор перевозки в электронной форме.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

6.1. Перевозчик вправе направить предложение на выполнение перевозки по размещённому заказу в течение срока его действия.

6.2. Направление предложения допускается при наличии на депозите Перевозчика достаточной суммы денежных средств для блокирования комиссии Платформы в размере, установленном настоящей Офертой.

6.3. В момент направления предложения Платформа осуществляет блокирование комиссии Платформы в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящей Оферты.

6.4. В случае если предложение Перевозчика не было выбрано Заказчиком (или Платформой), заблокированная сумма комиссии подлежит возврату на депозит Перевозчика.

7. ЭЛЕКТРОННОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Пользователь, проходя регистрацию на Платформе, подтверждает, что все действия, совершаемые в его Личном кабинете, совершаются лично им либо его уполномоченным представителем, обладающим необходимыми полномочиями.

7.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным условием регистрации является предоставление данных электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для физических лиц обязательным условием регистрации является подтверждение номера мобильного телефона посредством одноразового SMS-кода.

7.3. Пользователь соглашается с тем, что все действия, совершённые в Личном кабинете после успешной регистрации и аутентификации, имеют юридическую силу и признаются совершёнными надлежащим образом.

7.4. Размещение Заказчиком заказа на перевозку и направление Перевозчиком предложения по такому заказу признаются выражением их свободной воли и намерения заключить договор перевозки на условиях, сформированных Платформой.

7.5. Договор перевозки между Заказчиком и Перевозчиком заключается автоматически в электронной форме:

- при выборе Перевозчика Заказчиком;
- либо по результатам автоматического определения победителя Платформой.

7.6. Договор перевозки формируется Платформой автоматически на основании шаблона Платформы с учётом параметров конкретного заказа и предложений сторон и считается заключённым и подписанным Сторонами с момента его формирования на Платформе.

7.7. Отдельное подписание договора перевозки Пользователями, в том числе с использованием ЭЦП либо посредством подтверждения SMS-кодом, не требуется.

7.8. Пользователи признают и соглашаются с тем, что автоматически сформированный договор перевозки, созданный с использованием функционала Платформы, имеет равную юридическую силу с договором, подписанным собственноручно, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

7.9. Пользователи отказываются от права ссылаться на отсутствие отдельного подписания договора ЭЦП либо подтверждения посредством SMS-кода как на основание для признания договора недействительным или незаключённым.

7.10. Платформа обеспечивает хранение технических и юридически значимых данных, подтверждающих факт заключения договора перевозки в электронной форме, включая дату и время его формирования, сведения о Сторонах договора, параметры заказа и предложения, а также иные данные, зафиксированные в системе.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно обеспечивается хранение сведений об электронной цифровой подписи (ЭЦП), указанной при регистрации Пользователя.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, ДЕПОЗИТ, МЕХАНИЗМ ЭСКРОУ И КОМИССИЯ ПЛАТФОРМЫ

8.1. Для использования отдельных функций Платформы Пользователи вправе предварительно зачислять денежные средства на свой депозит (лицевой счёт) в Личном кабинете.

8.2. Денежные средства, размещённые на депозите Пользователя, не являются собственностью Платформы и используются исключительно в порядке и целях, предусмотренных настоящей Офертой.

8.3. Блокирование денежных средств Заказчика осуществляется Платформой после нажатия Заказчиком функциональной кнопки «Оплатить» в Личном кабинете.

8.4. С момента успешного блокирования 100% стоимости договора статус договора перевозки изменяется на «Предоплата внесена».

Перевозчик вправе приступить к выполнению перевозки исключительно после изменения статуса договора на «Предоплата внесена». Выполнение перевозки до указанного момента осуществляется на риск Перевозчика.

8.5. Заблокированные денежные средства подлежат перечислению Перевозчику при одновременном выполнении следующих условий:

- Перевозчик отметил выполнение перевозки в Личном кабинете;
- Заказчик подтвердил выполнение перевозки либо не заявил мотивированных возражений в установленный срок.

8.6. В случае отсутствия подтверждения или возражений со стороны Заказчика в течение срока, установленного договором перевозки, Платформа вправе автоматически перечислить заблокированные денежные средства Перевозчику.

8.7. За оказание услуг Платформы с Перевозчика взимается комиссия в размере **2%** от суммы предложения Перевозчика.

8.8. В момент направления предложения Платформа осуществляет блокирование суммы комиссии на депозите Перевозчика.

8.9. В случае выбора Перевозчика Заказчиком (или Платформой) заблокированная сумма комиссии удерживается Платформой.

В случае если предложение Перевозчика не было выбрано, сумма комиссии подлежит возврату на депозит Перевозчика.

8.10. Риск неисполнения либо ненадлежащего исполнения договора перевозки по инициативе Заказчика, в том числе отказ от перевозки после направления предложения Перевозчиком, несёт Перевозчик.

В целях снижения таких рисков Платформа предоставляет Заказчику возможность при создании заказа выбрать вариант расчёта с обеспечительным платежом в размере 2%, о чём Перевозчик уведомляется при направлении предложения.

В случае если по обращению Перевозчика и по результатам проверки Оператором Платформы действия Заказчика будут признаны недобросовестными либо злоупотребляющими правом, Оператор Платформы вправе:

- ограничить или заблокировать доступ такого Заказчика к Платформе;
- принять решение о возврате удержанной комиссии Перевозчику полностью или частично.

8.11. Платформа не осуществляет хранение денежных средств в качестве платёжной организации и не оказывает банковских или платёжных услуг.

9. РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

9.1. Платформа вправе предоставлять Пользователям возможность участия в реферальной (партнёрской) программе.

9.2. Условия участия, порядок начисления и выплаты вознаграждений, а также иные положения реферальной программы определяются **Приложением №1** к настоящей Оферте, являющимся её неотъемлемой частью.

9.3. Участие Пользователя в реферальной программе осуществляется на добровольной основе.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

10.1. Оператор Платформы не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Пользователями по договорам перевозки, заключённым посредством Платформы.

10.2. Платформа не гарантирует достижение Пользователями какого-либо экономического результата в результате использования Платформы.

10.3. Оператор Платформы не несёт ответственности за:

- качество, сроки и условия перевозки грузов;
- достоверность сведений, предоставленных Пользователями;
- действия или бездействие Пользователей;
- убытки, понесённые Пользователями вследствие исполнения договоров перевозки.

10.4. Оператор Платформы не несёт ответственности за временную недоступность Платформы, вызванную техническими сбоями, профилактическими работами, действиями третьих лиц или обстоятельствами непреодолимой силы.

10.5. Совокупная ответственность Оператора Платформы по любым требованиям Пользователя ограничивается суммой фактически уплаченной Пользователем комиссии Платформы за соответствующий период.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, массовые беспорядки,

террористические акты, эпидемии, пандемии, акты государственных органов, сбои в работе телекоммуникационных сетей и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.

11.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства форс-мажора, обязана уведомить другую сторону в разумный срок.

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

12.1. Оператор Платформы вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты.

12.2. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на Платформе, если иное не указано в самой Оферте.

12.3. Продолжение использования Платформы после внесения изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией Оферты.

13. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. К отношениям, возникающим в связи с использованием Платформы, применяется законодательство Республики Узбекистан.

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между Оператором Платформы и Пользователями, подлежат разрешению путём переговоров.

13.3. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в соответствующем суде Республики Узбекистан в порядке, установленном действующим законодательством.

УСЛОВИЯ РЕФЕРАЛЬНОЙ (ПАРТНЁРСКОЙ) ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Приложение определяет условия участия в реферальной программе Платформы Yukbozor.uz.

1.2. Участниками реферальной программы могут быть любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели (далее — **Партнёры**).

1.3. Пользователи, зарегистрированные на Платформе в качестве Заказчика или Перевозчика, вправе участвовать в реферальной программе без дополнительной регистрации.

2. Условия участия

2.1. Партнёр приглашает нового Пользователя — Заказчика для использования услуг Платформы посредством передачи реферального кода.

2.2. Заказчик считается приглашённым Партнёром при условии ввода реферального кода при регистрации на Платформе.

2.3. Один Заказчик может быть связан только с одним Партнёром.

3. Вознаграждение Партнёра

3.1. Партнёр получает вознаграждение в размере **30% от комиссии Платформы**, полученной Платформой от операций приглашённого Заказчика.

3.2. Вознаграждение начисляется в течение **3 (трёх) лет** с даты регистрации приглашённого Заказчика.

3.3. Начисленное вознаграждение отражается на лицевом счёте Партнёра «Вознаграждение партнёра».

4. Порядок выплаты вознаграждения

4.1. Выплата вознаграждения Партнёрам осуществляется **один раз в месяц** по итогам отчётного месяца.

4.2. Выплата вознаграждения осуществляется:

- физическим лицам — на банковскую карту;

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — на расчётный счёт.

4.3. Перемещение средств с лицевого счёта «Вознаграждение партнёра» на основной лицевой счёт Партнёра **не допускается**.

5. Сторнирование вознаграждения

5.1. В случае расторжения договора перевозки по инициативе Заказчика начисленное Партнёру вознаграждение подлежит сторнированию.

6. Заключительные положения

6.1. Реферальная программа не является агентской, посреднической или представительской деятельностью.

6.2. Платформа вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Приложения либо прекратить действие реферальной программы путём размещения соответствующей информации на Платформе.